

Domanda 1 **10 punti**

Dopo aver ricordato (è sufficiente elencarle) le diverse fattispecie rilevanti nell'ambito della legge a tutela della concorrenza e del mercato (l. 287/1990), ci si soffermi sulle concentrazioni, definendole ed illustrandone la disciplina.

Domanda 2 **10 punti**

Si descriva la disciplina della riduzione del capitale per perdite nella società per azioni, dopo avere evidenziato la differenza tra riduzione del capitale reale e nominale.

Domanda 3 **10 punti**

Con riferimento ad un'opera protetta dal diritto d'autore, si illustri, spiegando i principi su cui si fondano le diverse ipotesi, quando un'opera successiva possa dirsi una sua 1) elaborazione, 2) elaborazione creativa, 3) plagio o contraffazione.

Domanda 4 **10 punti**

Tizio, imprenditore operante nel settore dell'arredamento, sta per mettere in commercio un nuovo modello di poltrona, denominata "Morbidissima". La poltrona è caratterizzata da un particolare ed innovativo materiale, che non solo rende la seduta particolarmente comoda, ma le conferisce un'estetica del tutto particolare. La particolarità del mobile è accresciuta dai colori sgargianti con cui viene prodotta.

Prima di metterla in commercio, Tizio si rivolge ad un legale per sapere in che modo potrebbe proteggere la poltrona ed evitare atti di imitazione, una volta che fosse posta in commercio.

Domanda 5 **10 punti**

Dopo aver descritto la nozione di azienda, si illustri la disciplina dei debiti e crediti aziendali nel caso di trasferimento di azienda.

Domanda 6 **10 punti**

Dopo aver illustrato le competenze deliberative dell'assemblea dei soci nelle società per azioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si indichi con che frequenza tale organo debba riunirsi.

Domanda 7 **10 punti**

Tizio, noto produttore cinematografico, decide di realizzare il sequel di un'opera cinematografica diffusa due anni prima nelle sale e che aveva incontrato un enorme successo. L'opera cinematografica già diffusa risultava essere stata tratta in modo fedele da una precedente opera letteraria.

Si indichi a quali soggetti il produttore dovrà rivolgersi per poter procedere alla realizzazione del nuovo film senza violare i diritti d'autore che lo proteggono. Si motivi adeguatamente la risposta.

Domanda 8 **10 punti**

Si illustri la disciplina relativa alla registrazione come marchio dei nomi di persona e dei segni notori.